



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete da Deputada **Célia Xakriabá** (PSOL/MG)

PROJETO DE LEI Nº , DE 2026

(Da Sra. CÉLIA XAKRIABÁ)

Apresentação: 07/08/2026 17:14:05.820 - Mesa

PL n.4943/2026

INSTITUI pensão especial aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes, órfãos em razão do homicídio de liderança indígena e/ou de pessoa defensora dos territórios e do meio ambiente e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

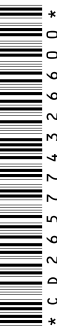
Art. 1º É instituída pensão especial aos filhos e dependentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, órfãos em razão do homicídio de liderança indígena e/ou de pessoa defensora dos territórios e do meio ambiente, quando o crime tiver sido cometido em razão de sua atuação.

§ 1º A pensão de que trata o caput será devida aos beneficiários cuja renda familiar mensal per capita seja inferior a 1(um) salário mínimo.

§ 2º O benefício será pago ao conjunto dos filhos e dependentes menores de 18 (dezoito) anos de idade na data do óbito da vítima, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal.

§ 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - liderança indígena: pessoa reconhecida por seu povo ou comunidade como representante política, cultural, espiritual e/ou territorial;



II – pessoa defensora dos territórios e do meio ambiente: pessoa que atue, vinculada ou não a uma organização coletiva, na proteção dos territórios, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais, dos ecossistemas, do meio ambiente e dos direitos humanos e coletivos;

III – homicídio em razão da atuação: aquele em que houver elementos indicativos de que o crime tenha sido motivado pela atuação da vítima na defesa dos direitos territoriais, ambientais e dos povos indígenas.

Art. 2º O benefício de que trata o art. 1º será concedido, ainda que provisoriamente, mediante requerimento, sempre que houver fundados indícios da materialidade do homicídio e de sua relação com a atuação da vítima, na forma definida em regulamento.

§ 1º O benefício poderá ser concedido independentemente do encerramento da investigação ou do trânsito em julgado de eventual ação penal.

§ 2º Verificado, em processo judicial com trânsito em julgado, que o homicídio não teve relação com a atuação da vítima abrangida por esta Lei, o pagamento do benefício cessará imediatamente, desobrigados os beneficiários do dever de ressarcir os valores recebidos, salvo comprovada má-fé.

§ 3º A concessão da pensão de que trata esta Lei não prejudicará o direito dos beneficiários à indenização devida pelo autor do crime ou por terceiros, nos termos da legislação aplicável.

Art. 3º O benefício de que trata o art. 1º, ressalvado o direito de opção, não será acumulável com benefícios previdenciários recebidos pelo beneficiário no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou dos regimes próprios de previdência social, nem com pensões ou benefícios do sistema de proteção social dos militares.

Art. 4º Será excluído definitivamente do recebimento do benefício de que trata esta Lei o beneficiário que tiver sido condenado, mediante sentença com trânsito em julgado, pela prática de ato infracional análogo ao homicídio doloso que



tenha vitimado a pessoa de quem decorre o direito à pensão, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

Art. 5º O benefício de que trata esta Lei cessará quando o beneficiário completar 18 (dezoito) anos de idade ou em razão de seu falecimento, hipótese em que a respectiva cota será revertida aos demais beneficiários.

Art. 6º As despesas decorrentes do disposto nesta Lei serão classificadas na função orçamentária Assistência Social e estarão sujeitas à previsão nas respectivas leis orçamentárias anuais.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, especialmente quanto aos procedimentos para requerimento, análise e concessão do benefício e à comprovação da renda familiar mensal per capita.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Defender os territórios é defender a vida. As lideranças indígenas e as defensoras e defensores dos territórios, do meio ambiente e dos direitos coletivos exercem papel essencial na salvaguarda dos povos, da biodiversidade, dos bens comuns e do patrimônio ambiental brasileiro. Entretanto, essa atuação tem sido marcada por um cenário persistente de violência, ameaças, perseguições e assassinatos, que exige resposta específica do Estado brasileiro.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir pensão especial destinada aos filhos e dependentes menores de 18 (dezoito) anos de idade que ficam órfãos em razão do homicídio de liderança indígena ou de defensora ou defensor dos territórios, do meio ambiente e dos direitos coletivos, quando o crime tiver sido cometido em razão de sua atuação. A proposição busca assegurar proteção social imediata às crianças e aos adolescentes atingidos pela perda, reconhecendo que os efeitos desses homicídios ultrapassam a dimensão individual da vítima e produzem consequências profundas sobre suas famílias e comunidades.



A Constituição Federal de 1988 consagrou um amplo sistema de proteção aos povos indígenas, aos direitos fundamentais e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecendo os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, nos termos do art. 231, e atribuindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, conforme estabelece o art. 225. A concretização desses mandamentos constitucionais depende, em grande medida, da atuação de lideranças indígenas e de defensoras e defensores que, diariamente, enfrentam conflitos fundiários, invasões de territórios, exploração ilegal de recursos naturais, garimpo, desmatamento, grilagem e outras formas de violência para assegurar seus modos de vida, a integridade de seus povos e a conservação dos bens ambientais.

A violência praticada contra essas pessoas não produz consequências apenas sobre quem é diretamente vitimado. Quando uma liderança indígena ou uma defensora ou defensor dos territórios é assassinado, seus filhos e dependentes podem perder, de forma abrupta, não apenas uma referência afetiva e familiar, mas também a principal ou única fonte de sustento de seu núcleo familiar. Em comunidades marcadas por desigualdades socioeconômicas e por dificuldades de acesso a políticas públicas e serviços essenciais, essa perda pode aprofundar situações de pobreza, insegurança alimentar, abandono escolar e vulnerabilidade social.

A necessidade de uma resposta específica torna-se ainda mais evidente diante da persistência dos conflitos territoriais e ambientais no País. Segundo a organização internacional Global Witness¹, ao menos 146 defensoras e defensores da terra e do meio ambiente foram assassinados ou desapareceram em 2024, elevando para 2.253 o número de casos documentados entre 2012 e 2024. A América Latina permaneceu como a região mais letal para quem exerce essa atividade, concentrando aproximadamente 82% dos casos registrados, e o Brasil figurou entre os países com maior número de ocorrências. O relatório também revela que os povos indígenas representam cerca de um terço de todas as vítimas, embora correspondam a aproximadamente 6% da população mundial, demonstrando a vulnerabilidade

1 GLOBAL WITNESS. Raízes da resistência: as pessoas na linha de frente da crise climática. London: Global Witness, 2024. Disponível em: <globalwitness.org>. Acesso em: 6 ago. 2026.



desproporcional enfrentada por esses povos na defesa de seus territórios e de seus modos de vida.

No contexto brasileiro, o relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2024², publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), evidencia a persistência de graves violações de direitos, registrando a continuidade de invasões territoriais, exploração ilegal de recursos naturais, ameaças, criminalização de lideranças e assassinatos relacionados aos conflitos fundiários. O relatório demonstra que a insegurança jurídica sobre os territórios indígenas favorece a intensificação da violência, comprometendo não apenas a segurança das lideranças, mas também a sobrevivência física, cultural e espiritual dos povos indígenas.

A gravidade desse contexto também é confirmada pelos dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT)³, que registrou 2.203 conflitos no campo em 2023, o maior número desde o início da série histórica da entidade, em 1985. Dentre esses conflitos, 1.724 decorreram de disputas por terra, envolvendo povos indígenas, comunidades quilombolas, agricultores familiares e outras comunidades tradicionais, em contextos marcados por ameaças, expulsões, destruição de bens, pistolagem e assassinatos.

É nesse cenário que se insere a presente proposição. O homicídio praticado em razão da defesa de territórios, do meio ambiente ou de direitos coletivos constitui forma particularmente grave de violência, pois atinge não apenas a vítima, mas também a estrutura familiar e comunitária que dela dependia. A proteção dos filhos e dependentes menores de idade dessas vítimas, portanto, deve integrar a resposta do Estado à violência, especialmente quando a morte implica a perda dos meios necessários à sua subsistência.

A proposta toma como referência a Lei nº 14.717, de 31 de outubro de 2023, que institui pensão especial destinada aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio. Assim como ocorre naquela

2 CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). Violência contra os povos indígenas no Brasil: dados de 2024. Brasília: CIMI, 2025. Disponível em: <https://cimi.org.br/2025/07/relatorioviolencia2024/>. Acesso em: 6 ago. 2026.

3 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT). Conflitos no Campo Brasil 2023. Goiânia: CPT Nacional, 2024. Disponível em: cptnacional.org.br. Acesso em: 6 ago. 2026.



legislação, a presente proposição reconhece que determinadas formas de violência produzem consequências sociais e econômicas que justificam a adoção de mecanismos específicos de proteção às crianças e aos adolescentes que sobrevivem à vítima.

A previsão de concessão provisória do benefício, diante da existência de fundados indícios da materialidade do homicídio e de sua relação com a atuação da vítima, constitui igualmente medida essencial para a efetividade da proteção. A demora inerente à investigação criminal e ao processo judicial não pode significar que crianças e adolescentes permaneçam desassistidos durante período de extrema vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a proposição estabelece mecanismos para a cessação do benefício caso decisão judicial definitiva afaste a relação entre o homicídio e a atuação da vítima, preservando o equilíbrio entre a proteção social imediata e a segurança jurídica.

A medida possui natureza de proteção social e não substitui eventual reparação civil ou indenização decorrente do crime, tampouco impede o acesso dos beneficiários a outras políticas públicas e mecanismos de proteção social previstos na legislação. Trata-se de assegurar um patamar mínimo de proteção às crianças e aos adolescentes que, em razão de uma violência diretamente relacionada à defesa dos direitos coletivos, perdem sua referência familiar e, muitas vezes, sua principal fonte de subsistência.

A proteção dessas famílias também encontra fundamento nos compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional. A Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos reconhece o direito de toda pessoa de promover e proteger os direitos humanos e estabelece a responsabilidade dos Estados de assegurar condições para o exercício seguro dessa atuação. No mesmo sentido, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho reafirmam a necessidade de proteção dos povos indígenas, de seus territórios e de suas instituições e representantes.



Na América Latina e no Caribe, destaca-se ainda o Acordo de Escazú, primeiro tratado internacional da região a estabelecer disposições específicas voltadas à proteção de defensoras e defensores de direitos humanos em questões ambientais. O instrumento reconhece a necessidade de que os Estados adotem medidas adequadas e efetivas para prevenir, investigar e responder a ameaças, intimidações e atos de violência contra pessoas que atuam na defesa do meio ambiente e dos territórios.

A instituição da pensão especial proposta constitui, assim, medida de proteção às crianças e aos adolescentes atingidos por uma modalidade de violência que possui dimensão social, territorial, ambiental e política. Ao assegurar condições mínimas de subsistência aos dependentes das vítimas, o Estado reconhece que a morte de uma liderança indígena ou de uma defensora ou defensor não pode produzir, como consequência adicional, a condenação de seus filhos e dependentes à vulnerabilidade e à pobreza.

A proposição está em consonância com o dever constitucional de proteção integral e prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, previsto no art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar-lhes, com absoluta prioridade, direitos fundamentais e colocá-los a salvo de toda forma de negligência e violência. A pensão especial representa, nesse sentido, instrumento concreto de proteção social diante de uma situação excepcional de vulnerabilidade decorrente da violência sofrida por seus familiares.

Diante da persistência da violência contra lideranças indígenas e defensoras e defensores dos territórios, do meio ambiente e dos direitos coletivos, bem como dos impactos econômicos e sociais suportados por seus filhos e dependentes quando essas pessoas são assassinadas, torna-se imprescindível que o ordenamento jurídico brasileiro disponha de mecanismo específico de proteção social às famílias atingidas.

A presente proposição busca, portanto, assegurar que crianças e adolescentes que perdem seus responsáveis em razão da defesa dos territórios, dos povos, do meio ambiente e dos direitos coletivos não sejam deixados à própria sorte.



Mais do que uma prestação pecuniária, a medida representa o reconhecimento de uma responsabilidade pública diante de uma violência que atinge simultaneamente indivíduos, famílias, comunidades e direitos fundamentais.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em de de 2026.

DEPUTADA FEDERAL CÉLIA XAKRIABÁ
PSOL/MG

